

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3005/2543

ป.อ. มาตรา 335 (3)

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายอำพร โชติเวทีหรือโชติเวที

โจทก์

จำเลย

แม้รถกระบะของผู้เสียหายไม่ปรากฏร่องรอยการถูกจัดแ่งซึ่งฟังไม่ได้ว่า จำเลยได้ทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สินก็ตามแต่การที่จำเลย เข้าไปในรถกระบะของผู้เสียหายโดยผ่านทางประตูรถเข้าไปถือว่าเป็นการผ่านสิ่ง กีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สินเข้าไปด้วยประการใด ๆ ตามป.อ.มาตรา 335(3) แล้ว

แม้รถกระบะของผู้เสียหายไม่ปรากฏร่องรอยการถูกจัดแ่งซึ่งฟังไม่ได้ว่า จำเลยได้ทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สินก็ตามแต่การที่จำเลย เข้าไปในรถกระบะของผู้เสียหายโดยผ่านทางประตูรถเข้าไปถือว่าเป็นการผ่านสิ่ง กีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สินเข้าไปด้วยประการใด ๆ ตามป.อ.มาตรา 335(3) แล้ว

(รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-อภิชาติ สุขัคคานนท์)

ศาลอุทธรณ์ - นายศักดิ์ชัย ทศนชัยกุล

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ